III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 20/10/2026, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de Cuenca, provincia de Cuenca, con destino a mantener dos cruzamientos transversales de línea eléctrica subterránea de baja tensión, cuya entidad beneficiaria es Hidroeléctrica la Torre SL. Número de expediente: S244-16-1578-2026. [2026/8038]

Examinado expediente S244-16-1578-2026 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, para autorizar la renovación de la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de Cuenca (Cuenca), con destino a mantener dos cruzamientos transversales de línea eléctrica subterránea de baja tensión, cuya entidad beneficiaria es Hidroeléctrica la Torre SL, resulta lo siguiente:

Antecedentes de hecho

Primero. - Con fecha 18 de febrero de 2005, se publica la Resolución de 3 de febrero de 2005 (DOCM núm. 36), de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de Cuenca (Cuenca), con destino a instalación de una línea de baja tensión subterránea para suministro de energía, cuya entidad beneficiaria es Hidroeléctrica la Torre SL.

Segundo. - Con fecha 24 de febrero de 2026, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, instancia cuya entidad peticionaria es Hidroeléctrica la Torre SL, solicitando la renovación de la ocupación temporal de terrenos especificada en el antecedente de hecho primero.

Tercero. - Con fecha 25 de febrero de 2026, el técnico de la Sección de Vías Pecuarias de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca informa favorablemente la renovación de la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.

Cuarto. - De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:

- La ocupación solicitada es compatible con los usos de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de Rodrigo Ardaz con una anchura legal de 75,22 m.
- Objeto de la ocupación: mantener dos cruzamientos transversales de línea eléctrica subterránea de baja tensión.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30):

Término municipal	Vía pecuaria	Inicio		Fin		Long (m)	Superficie (m²)
		X_1	Y_1	X_2	Y_2		
Cuenca	Cañada Real de Rodrigo Ardaz	572827	4443579	572871	4443513	80	72
Cuenca	Cañada Real de Rodrigo Ardaz	572706	4443419	473664	4443334	95	85,5

- Longitud de la ocupación: 175 m.
- Anchura de la zanja: 0,9 m.
- Superficie ocupada: 157,5 m².
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de formación de expediente de 177,58 euros y 12,25 euros de tasa variable.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 70,05 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 708,7 euros para el plazo de 10 años y el pago de una fianza de 70,87 euros.

Quinto. - Con fecha 26 de febrero de 2026, se envía al Ayuntamiento de Cuenca escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sexto. - Se publica anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 57 de fecha 24 de marzo de 2026, por el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.

Séptimo. - Con fecha de 9 de abril de 2026 se recibe diligencia de exposición pública del Ayuntamiento de Cuenca, sin emitir informe favorable a la ocupación. Con fecha 13 de abril de 2026, el jefe de servicio de Medio Natural, certifica que, una vez transcurrido un mes desde la solicitud de Informe Técnico Preceptivo y no habiéndose recibido, se entiende el mismo como favorable.

Octavo. - Con fecha 27 de abril de 2026, se envía a la entidad solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la ocupación. Con fecha 24 de junio de 2026, la entidad interesada devuelve el Pliego debidamente firmado en señal de conformidad, junto con los ingresos requeridos.

Noveno. - Con fecha 30 de junio de 2026, la persona titular del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.

Décimo. - Con fecha 14 de julio de 2026 la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca informa favorablemente el expediente, propone su aprobación y se remite el expediente a esta Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad para su tramitación y aprobación, si procede.

Decimoprimero. - Con fecha 19 de octubre de 2026, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Cuenca (Cuenca); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.

Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y el artículo 22 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.

Cuarto. - El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca fue aceptado por la entidad peticionaria.

Quinto. - La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.

Sexto. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.

Séptimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Esta Dirección General, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 157,5 m² de terreno de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Rodrigo Ardaz en el término municipal de Cuenca (Cuenca), a favor de Hidroeléctrica la Torre S.L., con destino a mantener dos cruzamientos transversales de línea eléctrica subterránea de baja tensión, por un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha de 3 de febrero de 2025, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:

Primero. - La renovación de la ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de 3 de febrero de 2025. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.

Segundo. - La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.

Tercero.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha y sus actualizaciones, y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, la entidad concesionaria abona los conceptos detallados en el Apartado Cuarto de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.

Cuarto. - La entidad concesionaria no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.

Quinto. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será objeto de un nuevo expediente.

Sexto. - Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que afecte a terrenos de la vía pecuaria, la entidad concesionaria deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.

Séptimo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.

Octavo. - La entidad concesionaria será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.

Noveno. - La entidad concesionaria no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de Utilidad Pública.

Décimo. - La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.

Decimoprimero. - Las personas empleadas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan obligadas al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Decimosegundo. - La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.

Decimotercero. - Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma, la entidad concesionaria queda obligada a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, a efectos de las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.

Decimocuarto. - En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Decimoquinto. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:

- Renuncia voluntaria de la entidad concesionaria.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde el 3 de febrero de 2025).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.

Decimosexto. - Para determinar con exactitud la ubicación en el terreno de instalaciones subterráneas, el perímetro de la ocupación deberá señalizarse por la persona beneficiaria mediante clavos topográficos que no sobresalgan del terreno o cualquier otro medio similar.

Decimoséptimo. - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para la entidad concesionaria, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.

Decimoctavo. - La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.

Decimonoveno. - Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

https://www.jccm.es/tramites/1003700

Toledo, 20 de octubre de 2026

La Directora General de Medio Natural y Biodiversidad
SUSANA JARA SÁNCHEZ